

1528549-09.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2320442/2021 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 21587164 - 100º D.P. JDIM HERCULANO,

3556/21/373 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 3592/21/373 - 100º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528549-09.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528549-09.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2320442/2021 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 21587164 - 100º D.P. JDIM HERCULANO,

3556/21/373 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 3592/21/373 - 100º D.P. JDIM HERCULANO,

2320442 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE MARTINS DE SOUSA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Alexandre Martins de Souza Júnior, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 37 da Lei nº 11.343/06, acusado de, no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 18h30min, na altura do número 10 da Rua Jerônimo de Souza Lobo, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca, ter colaborado como informante com indivíduos não identificados para a prática do crime previsto no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06, e, ao desempenhar a função de olheiro, ter se associado a referidas pessoas ou grupo com o fim de comercializar substâncias entorpecentes.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido, em audiência de custódia, sua prisão convertida em preventiva (fls. 28/31).

A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (fls. 53/58).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 77/78).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 79).

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, Ministério Público e Defesa se manifestam pela improcedência da pretensão penal e, conseqüentemente, absolvição do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é improcedente.

Na esteira da manifestação tanto do Ministério Público quanto da Defesa em alegações finais, as provas produzidas sob o crivo do contraditório desautorizam uma solução condenatória.

Em que pese uma admissão dos fatos em sede policial pelo então preso, ora acusado, tal confissão não restou corroborada por qualquer outro elemento de prova produzido no processo.

Da dinâmica dos fatos, depreende-se que o réu foi abordado após uma incursão dos policiais civis no Bairro descrito na denúncia, que visavam à investigação de uma morte de uma adolescente. Segundo as testemunhas, o acusado, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga, mas foi detido. Em seu poder, havia somente uma quantia em dinheiro. Entretanto, segundo as testemunhas, o réu teria admitido a sua vinculação ao tráfico local, exercendo função de "olheiro". Foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policiais.

O testemunho dos policiais não foi corroborado por qualquer outro meio de prova.

Segundo os relatos, o réu estaria acompanhado de outras pessoas, em frente a um bar. Expressamente questionadas, as testemunhas não confirmam que o bar era a biqueira supostamente referida pelo abordado. Também não há nos autos informações de que alguma droga teria sido apreendida no local, prova que seria relevante para uma eventual vinculação de um indivíduo abordado com a rede de tráfico em uma determinada comunidade ou bairro.

Não há nos autos também outros elementos investigativos que pudessem vincular a pessoa do réu a ilícitos descritos na Lei 11.343/06. Conforme exposto, a abordagem do réu ocorreu de maneira fortuita, uma vez que a incursão dos agentes no local visava à apuração de uma morte de uma adolescente, circunstância essa que não tem o condão de trazer um nexo causal ou vínculo, objetivo ou subjetivo, do acusado com o crime de tráfico de drogas.

A mera posse de cédulas trocadas, por si só e desacompanhada de outros elementos probatórios, não autoriza o decreto condenatório, a despeito, reitere-se, da confissão extrajudicial do ora acusado, uma vez que, conforme preceitua o art. 155 do Código de Processo Penal, "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas", exceções essas inaplicáveis no caso sob exame.

Em suma, as provas são frágeis, e a dúvida razoável sobre a vinculação do réu ao ilícito foi relevada tanto pela representante do Ministério Público quanto pela defesa, a recomendar ao julgador, portanto, a solução de mérito absolutória.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão penal para ABSOLVER o réu Alexandre Martins de Souza Júnior da prática do crime descrito no artigo 37 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, CPP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência em favor do sentenciado.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA